

ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขท่อน้ำทิ้งบนชั้นดาดฟ้า และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่มีการดัดแปลง และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗/๒๕๕๙)

มาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้งระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ โดยในเรื่องของการแจ้งคำสั่งนั้น ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ผู้ซึ่งต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำการดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่มีการปิดประกาศดังกล่าว ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ก็ย่อมถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทราบคำสั่งโดยชอบ แม้เจ้าของอาคารจะอ้างว่าตนมิได้เป็นผู้ครอบครองอาคารในขณะนั้น เพราะทำสัญญาให้บุคคลอื่นเช่าอาคารของตนและอยู่ระหว่างการขับไล่ผู้เช่า ทำให้ไม่ทราบคำสั่งดังกล่าวก็ตาม กรณีก็เป็นเหตุทำให้การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ชอบแต่อย่างใดไม่ หากผู้ซึ่งต้องรับคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าทราบคำสั่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ซึ่งต้องรับคำสั่งยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับนาง ว. และนาย ภ. ผู้เช่า โดยให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร โครงเหล็กและอาคารไม้เพื่อประกอบกิจการโรงแรม แต่ผู้เช่าได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ตรวจพบว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีมีการก่อสร้างดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดี รวม ๓ ฉบับ



ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยส่งคำสั่งทั้งสามฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปิดประกาศคำสั่งทั้งสามฉบับ ณ อาคารพิพาทเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างตัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตออกทั้งหมด เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้แก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเวลาที่กำหนด โดยส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่ไม่มีผู้รับ และได้ปิดคำสั่งดังกล่าว ณ อาคารพิพาทในวันเดียวกันด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสี่ฉบับ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่ง รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาท พร้อมทั้งมีคำวินิจฉัยไม่รับไว้เป็นอุทธรณ์เฉพาะกรณีที่อุทธรณ์คำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารและคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร รวมทั้งขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไว้เป็นการเฉพาะ โดยในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้แจ้งคำสั่งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามมาตรา ๔๐ (๑) ส่วนในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๒) และสำหรับการแจ้งคำสั่งระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่มีการปิดประกาศดังกล่าวตามมาตรา ๔๗ ทวิ ซึ่งในคดีนี้ แม้จะฟังข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ครอบครองอาคาร และอยู่ระหว่างขับไล่ผู้เช่าเดิม ทำให้ไม่ทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เหตุดังกล่าวก็มีใช้ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย เนื่องจากมิใช่เหตุที่เกิดขึ้นอันมิอาจป้องกันได้ หากได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อีกทั้ง เมื่อพิจารณาข้อตกลงในสัญญาเช่าก็ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังคงสงวนสิทธิในการใช้ประโยชน์จากอาคารพิพาทตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นภายในอาคารได้ตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในอาคารได้โดยไม่มีข้อห้าม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ให้เช่ามีสิทธิตามสัญญาเช่าสามารถเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นครั้งคราวได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่อยู่ที่จะรับรู้ได้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงได้ปิดคำสั่งทั้งสองฉบับไว้ในที่เปิดเผย ณ อาคารพิพาทแล้ว กรณีจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยชอบ และให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารพิพาทได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ปิดประกาศคำสั่งตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถือว่าได้รับคำสั่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ คือต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ อุทธรณ์คำสั่งฉบับพิพาท จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีคำสั่งดังกล่าวไว้พิจารณา โดยให้เหตุผลว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๒/๒๕๕๙)

^{๔๙} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น แม้จะเป็นอาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม หากอาคารดังกล่าวมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจสั่งให้ดำเนินการแก้ไขหรือรื้อถอนได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

การก่อสร้างอาคารพิพาทในช่วงเวลาก่อนที่จะใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้ในขณะนั้น จึงถือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารและมีคำสั่งห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลในการออกคำสั่งเพียงว่า อาคารดังกล่าวก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่ปรากฏเหตุอื่นอันเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่จะทำให้สามารถออกคำสั่งดังกล่าวกับอาคารพิพาทตามกรณีนี้ได้ ย่อมเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและปราศจากอำนาจที่จะกระทำได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินซึ่งกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางโรงตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมเจ้าท่าเข้าใช้พื้นที่บางส่วนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางโรงเพื่อสร้างท่าเทียบเรือบางโรงเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กรมเจ้าท่าจึงอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบางโรง องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองมีความประสงค์จะจัดระเบียบร้านค้าบริเวณท่าเทียบเรือบางโรง โดยการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน ๑๐ คูหา แต่ปรากฏว่ามีราษฎร จำนวน ๑๙ ราย เข้าไปดำเนินการก่อสร้างอาคารร้านค้าในบริเวณดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งทางราชการอนุโลมให้ผู้อยู่อาศัยเดิมจำนวน ๑๔ ราย อาศัยอยู่ต่อไปได้ ส่วนผู้ที่ซื้อสิทธิจากเจ้าของเดิมและเข้าอยู่หลังวันที่ ๒๓

กรกฎาคม ๒๕๓๔ หรือเป็นราษฎรที่มาจากพื้นที่อื่นและมีที่อยู่อาศัยอื่นอยู่แล้ว จำนวน ๕ ราย ทางราชการไม่ได้อนุญาตให้อาศัยอยู่ต่อไป และให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้น นายอำเภอกลางได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าชายเลนบ้านบางโรง ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัยบริเวณแนวเขตท่าเทียบเรือบางโรง และเป็นหนึ่งในจำนวนห้ารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นราษฎรที่มาจากพื้นที่อื่นและเข้าอยู่อาศัยหลังวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ หรือเป็นราษฎรที่มาจากพื้นที่อื่นและมีที่อยู่อาศัยอื่นอยู่แล้ว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อื่นและซื้อสิทธิครอบครองอาคารพิพาทมาจากผู้ครอบครองเดิม นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท และมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย และได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ต แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฉบับ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๖^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะเห็นได้ว่า กฎหมายควบคุมอาคารมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน กล่าวคือ แม้จะเป็นอาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม หากมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิด

^{๕๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือน ต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้นอาจเป็นภัยอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารได้โดยนำมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



เหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจสั่งให้ดำเนินการแก้ไขหรือรื้อถอนอาคารได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่อาศัยในอาคารพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งประมาณได้ว่าอาคารพิพาทมีการปลูกสร้างอย่างช้าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๔ จะมีผลใช้บังคับ และก่อนที่จะมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ย่อมทำให้ผู้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าวไม่สามารถยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้ในขณะนั้น จึงถือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทและคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาท โดยอ้างเหตุผลในการออกคำสั่งว่า อาคารดังกล่าวก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอาคารพิพาทมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นเหตุหรือเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการออกคำสั่งให้มีผลใช้บังคับเป็นการย้อนหลังกับผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและปราศจากอำนาจที่จะกระทำได้ มีผลทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท และคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๕/๒๕๕๙)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

ข้อ ๓๑ ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ เมตร และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นสถานที่เก็บสินค้า สถานที่รับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ด้วยเหตุนี้ การตัดแปลงอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์เป็นคลังสินค้า จึงเป็นการตัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวงข้างต้นและเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม การตัดแปลงอาคารในลักษณะนี้ย่อมเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการตัดแปลง ห้ามใช้ และรื้อถอนอาคาร รวมถึงออกคำสั่งให้ผู้เช่าอาคารระงับการใช้อาคารในส่วนนั้นได้

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการตัดแปลงฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารดังกล่าว โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ระบุอาคารที่อยู่ในบังคับของคำสั่งไว้อย่างชัดเจนแล้ว กรณีต้องถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทราบอยู่แล้วว่าคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าวหมายถึงอาคารใด ดังนั้น ในกรณีนี้แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีได้จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามไว้ตามที่มาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนด ก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะถึงขนาดมีผลทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น จำนวน ๒๔ หลัง บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๒ เพื่อใช้เป็นอาคารร้านค้าในโครงการพุทธมณฑลสาย ๒ โดยในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารระบุว่า เป็นอาคารร้านค้า ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ และตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอาคารแต่ละหลังแบบพื้นที่ชั้นล่างแสดงเป็นร้านค้าพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ชั้นสองแสดงเป็นห้องพักอาศัย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินบางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๒ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามใบอนุญาตดังกล่าว คือ



อาคารเลขที่ ๘๒/๖๕ เนื้อที่ประมาณ ๒๖๐ ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๒๔ ปี ๘ เดือน ๓ วัน แต่หลังจากนั้น นายตรวจอาคาร สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตรวจพบว่า อาคารเลขที่ ๘๒/๖๕ มีการดัดแปลงอาคารชนิดตึก ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๑๒x๑๓.๙๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ด้านหน้า) และดัดแปลงอาคารเป็นโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดประมาณ ๑๕.๔๐x๒๓.๗๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ด้านข้าง-ด้านหลัง) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขัดต่อข้อ ๓๑ ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารสำหรับร้านค้า-พักอาศัย เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพัก หรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม และการประกอบการรับส่งสินค้า อันเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง โดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา จึงมีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมด รวมทั้งได้มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งทั้งสี่ฉบับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาเฉพาะกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่ผู้ได้รับคำสั่ง จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการใช้อาคารดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับในคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ตนได้ก่อสร้างอาคารและโครงหลังคาขึ้นใหม่ภายในบริเวณที่ดินที่เช่า คือ โครงหลังคา ขนาดกว้าง ๑๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๓.๗๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคารที่พักเป็นตึก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๓.๙๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ทำให้อาคารดังกล่าวมีพื้นที่รวม ๔๖๔.๘๘ ตารางเมตร และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าการก่อสร้างโครงหลังคาและอาคารที่พักตึก ๒ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจ

ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารระงับการตัดแปลงอาคารพิพาท และออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการตัดแปลงอาคารได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นอกจากนี้ยังปรากฏว่า อาคารพิพาทตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๒ ซึ่งเป็นที่ดินประเภท ก. ๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว อันเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จึงต้องห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมในท้องถื่นหรือตึกแถวที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นสถานที่เก็บสินค้า สถานที่รับส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้าตามข้อ ๓๑ วรรคสอง (๑๒) (ก) ๑) และ (๑๕)^{๕๑} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อาคารพิพาทประกอบกิจการขนส่งสินค้าโดยทำการรับจ้างขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ กรณีจึงเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นที่เก็บสินค้า สถานที่รับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๓๑ วรรคสอง (๑๕) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้นในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^{๕๒} แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ อีกด้วย การตัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของ

^{๕๑} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ก. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) การประกอบพาณิชยกรรมทุกประเภท เว้นแต่

(ก) การประกอบพาณิชยกรรมซึ่งไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถว ดังต่อไปนี้

๑) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๕) สถานที่เก็บสินค้า สถานที่รับส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๒} พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๒๗ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



อาคารดังกล่าวรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการดัดแปลงอาคาร คำสั่งที่ห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการใช้อาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารพิพาทได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าในอาคารดังกล่าว โดยสภาพของกิจการเช่นนี้ย่อมมีการเก็บและพักสินค้าเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเก็บขนถ่ายสินค้า จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อาคารดังกล่าวเป็น “คลังสินค้า” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑^{๕๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ (๕)^{๕๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าของอาคารเดิมหรือผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เปลี่ยนการใช้อาคารเป็นคลังสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ดัดแปลงอาคารพิพาท ระวังการใช้อาคารดังกล่าวจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตามมาตรา ๔๔^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวัง

^{๕๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) “คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมหรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเก็บขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอาคารเก็บของ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว



การใช้อาคารนั้นจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อาคารพิพาทตั้งอยู่ในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เอง และคำสั่งที่มีไปถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้รับอาคารที่อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าวไว้โดยชัดเจนแล้ว กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบอยู่แล้วว่าคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดกล่าวหมายถึงอาคารใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าวตามที่มาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนด ย่อมไม่ใช่ข้อสาระสำคัญที่จะถึงขนาดมีผลทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคาร ก็เป็นการพิจารณามีคำสั่งไปโดยถูกต้องตามลำดับขั้นตอนตามที่มาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันกำหนดไว้ คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารจึงมิได้เป็นคำสั่งที่ขัดกันกับคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นผู้ครอบครองและดำเนินการตัดแปลงอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งทั้งสี่ฉบับดังกล่าวได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งไม่รับพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณากรณีอุทธรณ์คำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่ผู้ได้รับคำสั่ง จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการใช้อาคารดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น เมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๖/๒๕๕๙)



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ดำเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง เป็นเพียงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเริ่มดำเนินการตามกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง มิใช่ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก และกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการกระบวนการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง และได้นำรายชื่อดังกล่าวเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แม้คณะกรรมการสรรหาฯ จะใช้เวลาในการคัดเลือกเกินกว่าสามสิบวัน ก็หาไม่ผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามคดีนี้เป็น การดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นาย อ. ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยเลขานุการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการสรรหากรรมการกิจการ



โทรคมนาคมแห่งชาติแทนผู้ที่ลาออก ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการประสานงาน และจัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ด้านโทรคมนาคม และผู้แทนองค์กรเอกชน เพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นตำแหน่ง โดยการลาออก) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ และได้ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มีประกาศเรื่อง การรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน ๑๗ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย จากนั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้สมัครทั้ง ๑๗ รายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น และได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการ โดยในการคัดเลือกรอบแรก เป็นการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด ๑๗ คน ให้เหลือ ๘ คน รอบสองคัดเลือกจากผู้สมัครที่เหลือ ๘ คน ให้เหลือ ๔ คน และในรอบที่ ๓ คัดเลือกจากผู้สมัครที่เหลือ ๔ คน ให้เหลือ ๒ คน เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อต่อประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ จำนวน ๒ คน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้รับเลือก และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนผลการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาย อ. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อันเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่^๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการจัดให้มี

^๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้สำนักงาน กทช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๖^๒ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแทนผู้ที่ขอลาออก การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับกำหนดระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมที่มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ กำหนดให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งนั้น ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเริ่มดำเนินการตามกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง มิใช่ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เวลาในการคัดเลือกเกินกว่าสามสิบวัน ก็หาไม่ผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามคดีนี้เป็น การดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๗/๒๕๕๙)

^๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๑๐ การคัดเลือกและการเลือกกรรมการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกบุคคลผู้มีความรู้ หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตามมาตรา ๗ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งเสนอต่อประธานวุฒิสภาพร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจน หรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่งตามมาตรา ๗ และความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น

(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้ได้รับการเสนอรายชื่อตาม (๑) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ แต่ถ้าไม่มีผู้ได้รับเลือกหรือมีผู้ได้รับเลือกไม่ครบจำนวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งให้นำรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่เหลืออยู่ของสมาชิกทั้งหมดมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในการนี้ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลำดับอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจำนวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๖ เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๕ ให้เริ่มดำเนินการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และในการนี้ที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภาให้เริ่มดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปิดสมัยประชุมของรัฐสภา



๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรของชาติ และการใช้ทรัพยากรนี้ก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยจะกำหนดให้มืองค์กรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ในการจัดสรรตลอดจนการกำกับดูแล การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการ ดำเนินการข้างต้นต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น จะต้องให้ความคุ้มครองถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ โทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม โดยกำหนดว่ากฎหมายที่จะตราขึ้นมาใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือน ถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่มีผลสมบูรณ์อยู่เดิม ก่อนที่กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ มีผลใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว

เมื่อสัญญาระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กับผู้ประกอบการที่จัดทำ ขึ้นก่อนมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เป็นสัญญาที่ กสท. ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ อันเป็นการ ดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่อง ไกลเคียงกัน โดยมีลักษณะเป็นการร่วมการทำงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ แห่งกิจการของ กสท. อันเป็นอำนาจของ กสท. ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๑๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งการดำเนินการ ของผู้ประกอบการเป็นการประกอบกิจการที่มีลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการ โทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไป จึงถือเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ดังนั้น ผู้ประกอบการดังกล่าว จึงเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ



การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ใช้บังคับ สิทธิของผู้ประกอบการดังกล่าวจึงยังคงมีอยู่ และได้รับการคุ้มครองให้สามารถประกอบกิจการตามที่ได้รับจากสัญญาเดิมนั้นต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง และถือได้ว่าผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ประกอบข้อ ๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ดังนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตที่มีเครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งรับอำนาจหน้าที่มาจาก ทศท. จึงมีหน้าที่ต้องยินยอมให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ

สรุปข้อเท็จจริง

เดิม การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ปัจจุบัน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ (AMPS ๘๐๐) และสัญญาดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) ๑๘๐๐ กับผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๔ ตามลำดับ และได้ทำข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ยอมให้โครงข่ายวิทยุคมนาคมที่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๔ ตามสัญญาที่ทำกับ กสท. ข้างต้น สามารถทำการเชื่อมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของ ทศท. โดยให้มีการชำระค่าเชื่อมโยงให้ ทศท. เป็นหมายเลขต่อเดือน ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้จัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ผูกฟองคิตที่ ๑) และได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น ผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๔ เห็นว่าตนมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และมีสิทธิเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ผูกฟองคิตตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ส่วนข้อตกลงเดิมเรื่องเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำไว้ระหว่างกันขัดต่อกฎหมาย ผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๔ จึงมีหนังสือขอให้ผู้ผูกฟองคิตซึ่งแปลงสภาพจาก ทศท. เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๔ กับโครงข่ายของผู้ผูกฟองคิต โดยผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๔ จะชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายตามที่ตกลงกันใหม่ แต่ผู้ผูกฟองคิตปฏิเสธ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ โดยให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งข้อมูลที่ต้องและจำเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเป็นผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาจาก กสท. ย่อมมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ข้อ ๔ วรรคสอง ในอันที่จะขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อบริษัททั้งสองได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธินำเลขหมายดังกล่าวออกให้บริการแก่บุคคลทั่วไปโดยชอบตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ข้อ ๘ ในการดำเนินการจัดทำ Office data และเปิด Translator เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวสามารถติดต่อกับเลขหมายโทรคมนาคมในโครงข่ายของผู้ฟ้องคดีได้ จึงวินิจฉัยให้ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรของชาติ และการใช้ทรัพยากรนี้ก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยจะกำหนดให้มีองค์กรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ในการจัดสรร ตลอดจนถึงการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการดำเนินการข้างต้นต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในการ



ดำเนินการดังกล่าวนั้น จะต้องให้ความคุ้มครองถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม โดยกำหนดว่ากฎหมายที่จะตราขึ้นมาใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่มีผลสมบูรณ์อยู่เดิม ก่อนที่กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๘๐^๓ และมาตรา ๘๐/๑^๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ก็ได้บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) มีสถานะเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ทำสัญญาลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และสัญญาลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙ กับผู้ผูกฟองคดีที่ ๓ และผู้ผูกฟองคดีที่ ๔ เพื่อดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ (AMPS ๘๐๐) และให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) ๑๘๐๐ โดยให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๓ และผู้ผูกฟองคดีที่ ๔ จัดให้มี

^{๓-๔} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

มาตรา ๘๐ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๙ ถ้าหน่วยงานดังกล่าวได้มีการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาแก่ผู้ใดเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นต่อไป จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดบนพื้นฐานของหลักการการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ในการนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย และในการกระทำความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ถือเป็นเหตุให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ ถ้าเป็นการกระทำของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นได้

การทำความตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดยมิใช่เป็นการลดหรือจำกัดสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น มิให้ถือว่าเป็นการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญารายใดทำความตกลงกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น เป็นการได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น โดยให้ได้รับสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตการให้บริการเดิมที่คู่กรณีได้ตกลงกันและตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ การออกใบอนุญาตให้นามตรา ๗๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญารายใดจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๘๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นของบริษัทนั้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย



ขยาย และดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต และภายใต้การกำกับดูแลของ กสท. ซึ่งผู้ฟ้องคดีในขณะที่มีสถานะเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ทำข้อตกลง เรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และ กสท. โดยผู้ฟ้องคดีจะยอมให้โครงข่ายวิทยุคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามสัญญาที่ได้ทำกับ กสท. สามารถเชื่อมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องชำระค่าเชื่อมโยงเลขหมาย เลขหมายละ ๒๐๐ บาทต่อเดือน และ กสท. จะชำระรายได้ครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท. ได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นเรื่อยมา หลังจากนั้น ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ เพื่ออนุรักษ์การตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการโทรคมนาคมฯ และได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของ ทศท. และ กสท. ตามพระราชบัญญัติ ทุณรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย ทศท. เปลี่ยนเป็นผู้ฟ้องคดี และ กสท. เปลี่ยนเป็น บมจ. กสท โทรคมนาคม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และ บมจ. กสท โทรคมนาคม และได้อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รายละเอียด ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย จากข้อเท็จจริงข้างต้น เห็นได้ว่า สัญญาระหว่าง กสท. กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์นั้น เป็นการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่อง ไกล่เคียงกัน โดยมีลักษณะเป็นการร่วมการทำงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการ ของ กสท. อันเป็นอำนาจของ กสท. ตามมาตรา ๗^๕ ประกอบมาตรา ๑๐ (๖)^๖ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๗ ให้จัดตั้งการสื่อสารขึ้น เรียกว่า “การสื่อสารแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ

มาตรา ๑๐ ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

๑.๒๒

๑.๒๒

(๖) ร่วมการทำงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใด ๆ



การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยในส่วนของดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นทั่วไป จึงถือได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งต่อมา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และ กสท. ได้ทำข้อตกลง เรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยอมรับและปฏิบัติตาม ก็ไม่ทำให้ สิทธิตามสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้รับจาก กสท. เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างใด ต่อมา เมื่อ กสท. ได้เปลี่ยนเป็น บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีผลทำให้กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของ กสท. ได้โอนไปเป็นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาระหว่าง กสท. กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ข้างต้นด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ใช้บังคับ สิทธิ ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงยังคงมีอยู่และยังได้รับความคุ้มครองให้สามารถประกอบกิจการตามที่ได้รับจาก สัญญาเดิมนั้นต่อไปได้จนกว่าสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง และถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ที่มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ประกอบข้อ ๔ วรรคสอง^๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว

^๗ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การประกอบกิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า การประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคม แก่บุคคลอื่นทั่วไป

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก

ข้อ ๔ ผู้ประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง หรือเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ เห็นสมควรให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได้

การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาอยู่ก่อนพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศนั้นบนพื้นฐาน ของหลักการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ในการนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต ตามกฎหมายด้วย